

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 554/2541 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นาย สี ทัด กง ดี

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 289 (4)

การที่จำเลยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อนแต่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ติดตามผู้เสียหายมา แล้วขอยืมแผนที่ระหว่างที่ดินจากผู้เสียหายตามที
ผู้ใหญ่ ส.ใช้ให้ว่าวนครั้นผู้เสียหายบอกให้จำเลยตามไปเอาแผนที่ดังกล่าวที่บ้านของ
ผู้เสียหาย จำเลยกลับใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายถึง 3 นัดทันทีในระยะใกล้ทั้งที่มีได้
ทะเลาะวิวาทหรือโต้เถียงกันแต่อย่างใด พฤติการณ์เช่นนี้แสดงว่าจำเลยได้วางแผน
ฆ่าผู้เสียหายมาก่อนแล้ว แต่เนื่องจากผู้เสียหายรู้ตัวและหลบทันกระสุนปืนที่จำเลย
ยิงจึงถูกผู้เสียหายเพียง 1 นัด ทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่การ เกิดบาดแผลที่
บริเวณหัวไหล่ขวาไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐาน
พยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนสั้นยิงนายประเสริฐ ศรีสงครามผู้เสียหายจำนวน
3 นัด โดยเจตนาฆ่า จำเลยได้ไตร่ตรองไว้ก่อนโดยเตรียมอาวุธปืนเครื่องกระสุน
ปืนดังกล่าว และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน อุตรดิตถ์ ง-2586 เป็นพาหนะไว้

ล่วงหน้าและติดตามหาโอกาสดักยิงฆ่าผู้เสียหายในที่เกิดเหตุ จำเลยลงมือกระทำความผิดและกระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระทำของจำเลยไม่บรรลุผลเนื่องจากผู้เสียหายรู้ตัวและหลบหลีกทัน กระสุนปืนที่จำเลยยิงจึงถูกผู้เสียหายเพียง 1 นัดที่บริเวณหัวไหล่ขวาและผู้เสียหายได้รับการรักษาจากแพทย์ทันที่ ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยเพียงแต่ได้รับอันตรายแก่กายเจ้าพนักงานจับจำเลยและยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 371, 33, 80, 91 และริบรตจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตริบรตจักรยานยนต์ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาต่อมาว่าโจทก์สืบไม่ได้ว่าจำเลยได้วางแผนมาลงมือกระทำความผิด ทั้งจำเลยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อน จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดโดยมีแผนการนั้น เห็นว่า การที่จำเลยไม่มีสาเหตุกับผู้เสียหายมาก่อนแต่จำเลยขับรถติดตามผู้เสียหายมาและขอยืมแผนที่ระหว่างจากครั้นผู้เสียหายให้จำเลยตามไปเอาแผนที่ระหว่างที่บ้านผู้เสียหายจำเลยก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายถึง 3 นัดทันที ทั้งที่มีได้ทะเลาะวิวาทหรือโต้เถียงกันแต่อย่างใด ดังนี้ ตามพฤติการณ์เชื่อได้ว่าจำเลยได้วางแผนการมาเพื่อฆ่าผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้

เสียหายโดยไต่ตรงไว้มาก่อน ตามฟ้องที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยทุกข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>